

Conditions générales de vente

Version du 13 août 2026. Prestations de création et d'hébergement de sites internet.

1. Identification du prestataire

Dénomination	Matheo Schmitt, Entrepreneur individuel, exerçant sous le nom commercial Lyrtrix
Siège	2 rue de Zellenberg, 68980 Beblenheim, France
SIREN	100 165 455
SIRET	100 165 455 00013
Immatriculation	Registre national des entreprises, le 22 janvier 2026
Activité	Création de sites internet pour des professionnels : conception, hébergement, référencement et maintenance
Régime	Micro-entreprise. TVA non applicable, article 293 B du code général des impôts
Contact	lyrtrixofficiel@gmail.com · 06 30 11 00 38

2. Objet et champ d'application

Les présentes conditions régissent l'ensemble des prestations de conception, de réalisation, d'hébergement et de maintenance de sites internet fournies par le prestataire à ses clients professionnels. Elles s'appliquent à toute commande, à l'exclusion de tout autre document, et prévalent sur les conditions d'achat du client sauf accord écrit contraire.

Les prestations sont destinées à des professionnels agissant dans le cadre de leur activité. Elles ne s'adressent pas aux consommateurs au sens du code de la consommation.

3. Devis et formation du contrat

Toute prestation fait l'objet d'un devis écrit, valable trente jours à compter de son émission. Le contrat est formé à la date à laquelle le client retourne le devis revêtu de sa signature et de la mention « Bon pour accord ». Une acceptation par voie électronique a la même valeur qu'une acceptation manuscrite.

Toute prestation non mentionnée au devis fait l'objet d'un devis complémentaire.

4. Prix et modalités de règlement

Les prix sont exprimés en euros et s'entendent nets de taxes, la TVA n'étant pas applicable. Sauf stipulation contraire au devis, la création d'un site est facturée un forfait unique, réglé pour partie à la commande et pour le solde selon l'échéancier figurant au devis.

L'hébergement et la maintenance font l'objet d'un abonnement mensuel, facturé chaque mois et exigible à réception de la facture. L'abonnement débute à la date de mise en ligne du site.

Les règlements s'effectuent par virement bancaire sur le compte indiqué sur la facture. Aucun escompte n'est accordé pour paiement anticipé.

5. Retard de paiement

Toute somme non réglée à l'échéance porte de plein droit, et sans mise en demeure préalable, intérêt à un taux égal à trois fois le taux d'intérêt légal. S'y ajoute une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 €, conformément aux articles L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce.

En cas de retard supérieur à trente jours, le prestataire peut suspendre l'hébergement et les prestations de maintenance après une relance restée sans effet pendant huit jours. La suspension ne dispense pas du paiement des sommes dues.

6. Obligations du client

Le client fournit dans un délai raisonnable les éléments nécessaires à la réalisation de la prestation : textes, images, logo, coordonnées, tarifs et toute information utile. Il garantit détenir les droits nécessaires sur les éléments qu'il transmet et garantit le prestataire contre toute réclamation d'un tiers à ce titre.

Le client désigne un interlocuteur unique et répond aux demandes de validation dans un délai raisonnable. Un défaut de fourniture des éléments suspend les délais de livraison sans que le prestataire puisse en être tenu responsable.

7. Délais, livraison et validation

Les délais annoncés sont indicatifs et courent à compter de la réception de l'acompte et de l'ensemble des éléments mentionnés à l'article 6. Le site est présenté au client pour validation avant sa mise en ligne.

Les demandes de modification portant sur la mise en forme sont comprises dans le forfait jusqu'à validation. Une modification substantielle de la structure ou du périmètre convenu au devis fait l'objet d'un devis complémentaire.

À défaut d'observations du client dans les quinze jours suivant la présentation, le site est réputé validé.

8. Propriété intellectuelle

Le client demeure propriétaire des contenus qu'il fournit. Le prestataire cède au client, au fur et à mesure du complet paiement du prix, les droits d'utilisation et de reproduction sur les développements et les éléments graphiques réalisés spécifiquement pour lui, pour la durée de leur protection légale et pour le monde entier.

Le prestataire conserve la propriété des outils, bibliothèques, gabarits et savoir-faire préexistants ou réutilisables qu'il met en œuvre, dont le client reçoit un droit d'usage non exclusif et non cessible pour les besoins de son site.

Tant que le prix n'est pas intégralement réglé, aucun droit n'est cédé et le prestataire peut retirer le site.

9. Nom de domaine

Le nom de domaine est la propriété du client, y compris lorsqu'il est réservé et réglé par le prestataire pour son compte. Le client peut en demander le transfert à tout moment ; le prestataire procède au transfert dans un délai de quinze jours, sous réserve du règlement des sommes échues.

Le renouvellement annuel du nom de domaine est compris dans l'abonnement tant que celui-ci est en cours. En cas de résiliation, son renouvellement incombe au client.

10. Hébergement et maintenance

L'abonnement mensuel comprend l'hébergement du site, le renouvellement du nom de domaine, les sauvegardes, les mises à jour techniques et les modifications de contenu demandées par le client dans une mesure raisonnable.

Il ne comprend pas la refonte du site, l'ajout de fonctionnalités nouvelles, ni les prestations de création graphique ou rédactionnelle, qui font l'objet de devis distincts.

11. Durée et résiliation de l'abonnement

L'abonnement est conclu sans engagement de durée et se renouvelle par tacite reconduction chaque mois. Chacune des parties peut y mettre fin à tout moment, par écrit, moyennant un préavis de trente jours. Les mois entamés restent dus.

À la fin de l'abonnement, le prestataire remet au client, sur demande formulée dans les trente jours, une copie complète des fichiers du site et de ses contenus, et procède au transfert du nom de domaine. Passé ce délai, les données peuvent être supprimées.

12. Disponibilité et responsabilité

Le prestataire s'engage à mettre en œuvre les moyens raisonnables pour assurer la disponibilité du site. Il ne saurait être tenu responsable des interruptions imputables à l'hébergeur tiers, au réseau, au fournisseur de nom de domaine, à une intervention du client ou à un cas de force majeure.

La responsabilité du prestataire, toutes causes confondues, est limitée au montant des sommes effectivement perçues au titre de la prestation concernée au cours des douze derniers mois. Il n'est en aucun cas tenu des dommages indirects, notamment perte de chiffre d'affaires, de clientèle ou d'image.

Aucun engagement n'est pris quant au positionnement du site dans les résultats des moteurs de recherche, dont les critères sont indépendants du prestataire.

13. Données personnelles

Lorsque le site du client collecte des données personnelles, le prestataire agit en qualité de sous-traitant au sens du règlement (UE) 2016/679. Il traite ces données sur la seule instruction du client, pour les besoins de l'hébergement et de la maintenance, met en œuvre des mesures de sécurité appropriées, et ne recourt à un sous-traitant ultérieur qu'après information du client.

Les données traitées par le prestataire pour sa propre gestion commerciale sont conservées trois ans à compter du dernier contact. Le client dispose d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement et d'opposition, qu'il exerce à l'adresse indiquée à l'article 1.

14. Confidentialité et référence commerciale

Chaque partie s'engage à ne pas divulguer les informations confidentielles portées à sa connaissance à l'occasion du contrat.

Sauf opposition écrite du client, le prestataire peut citer son nom et reproduire une image de son site à titre de référence commerciale.

15. Force majeure

Aucune des parties n'est responsable d'un manquement résultant d'un événement de force majeure au sens de l'article 1218 du code civil. Si l'empêchement dure plus de soixante jours, chaque partie peut résilier le contrat par écrit, sans indemnité.

16. Droit applicable et règlement des litiges

Les présentes conditions sont soumises au droit français. En cas de différend, les parties s'efforcent de trouver une solution amiable avant toute action contentieuse. À défaut d'accord dans un délai de trente jours, le litige est porté devant les tribunaux compétents du ressort du siège du prestataire.

Conditions applicables à compter du 13 août 2026. Le prestataire peut les modifier ; la version applicable est celle en vigueur à la date d'acceptation du devis, communiquée avec celui-ci.